



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Trabalho e Emprego

Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul
(Unisol/RS)

Exercícios 2020 a 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

**Unidade Auditada: Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no
Rio Grande do Sul (Unisol/RS)**

Município/UF: Porto Alegre/RS

Relatório de Avaliação: 1822008

Missão

Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

O presente trabalho aborda as transferências efetuadas a organização não governamental, sediada no Estado do Rio Grande do Sul e contemplada com Emendas Individuais (RP 6) para a execução de termos de fomentos voltados para a expansão da economia solidária.

O trabalho cujos resultados são apresentados neste Relatório foi conduzido sob dois enfoques: inicialmente foi considerado o universo de emendas direcionadas a esse tipo de entidades, no período 2020 a 2024, e realização de avaliação específica envolvendo a entidade selecionada por sua materialidade em relação àquelas que mais receberam recursos de emendas no período no Estado do Rio Grande do Sul.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Trata-se de auditoria realizada para atender à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), de 01.08.2024, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, voltada à avaliação de repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade), no período de 2020 a 2024, em benefício de Organizações Não Governamentais (ONG).

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

Quanto às análises efetuadas, os resultados indicam insuficiências em relação à estrutura física e de recursos humanos, esses últimos com dependência total das contratações efetuadas por meio dos termos de fomento celebrados.

Verificou-se que há transparência na execução dos recursos, com divulgação, no sítio eletrônico da entidade, das informações sobre a execução dos recursos públicos recebidos. Os planos de trabalho apresentam descrição do objeto de forma clara, bem como suas metas também estão descritas de forma clara e específica.

Acerca das aquisições de bens e as contratações de serviços, verificou-se compatibilidade das aquisições com as inspeções físicas efetuadas, contudo foram verificados indícios de relacionamentos entre as partes envolvidas, fragilizando os procedimentos de compras e contratações necessários para a boa execução do projeto. Ainda, em algumas das contratações analisadas foi possível apurar sobrepreço entre o valor de aquisição e a média de preços de mercado, situação que pode levar a uma execução antieconômica dos projetos em análise.

Por fim, a verificação quanto ao cumprimento do objeto das parcerias em análise não está ocorrendo de forma presencial pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas tão somente pelas informações constantes do Transferegov.br. Ainda, não há acompanhamento do conselho estadual da área de economia solidária em relação às parcerias em questão que tem esse tipo de atividade como objeto, fragilizando assim o controle social.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
Cesol/RS	Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio Grande do Sul
CGU	Controladoria-Geral da União
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
MDS Fome	Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à
MEI	Microempreendedor Individual
MROSC	Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
ONG	Organização Não Governamental
OSC	Organização da Sociedade Civil
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
RFB	Receita Federal do Brasil
Senaes	Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária
STF	Supremo Tribunal Federal
Unisol/RS	Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
RESULTADOS DOS EXAMES	8
1. Estrutura física e de recursos humanos inadequada.	8
2. Existência de vínculos entre partes atuantes nos Termos de Fomento analisados.	9
3. Impropriedades nos procedimentos de contratação, incluindo identificação de sobrepreços em aquisições efetuadas.	10
4. Ausência de efetivo monitoramento por parte do ministério concedente (Ministério do Trabalho e Emprego).	14
5. Inexistência de acompanhamento/fiscalização pelos conselhos de políticas públicas correspondentes às áreas de atuação dos objetos relacionados aos termos de fomento.	15
CONCLUSÃO	16
ANEXOS	18
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	18

INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem o objetivo de apresentar os resultados de análises realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) para atender determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854.

Conforme item 15 III-a da decisão proferida em 01.08.2024, foi determinado à CGU que, no prazo de noventa dias, realizasse auditoria de todos os repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade) em benefício de Organizações Não Governamentais (ONG) e demais entidades do terceiro setor, realizadas nos anos de 2020 a 2024.

Cabe destacar que, no item 15 III-b da decisão, há determinação às ONG e demais entidades do terceiro setor para que informem, na internet, com total transparência, os valores oriundos de emendas parlamentares (de qualquer modalidade), recebidos nos anos de 2020 a 2024, e em que foram aplicados e convertidos.

Considerando os contornos estabelecidos no item 15 da decisão, este relatório tem como escopo três emendas do tipo RP6 – Emenda Individual, destinadas à Organização da Sociedade Civil (OSC) Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul – Unisol/RS e identificadas pelos números 5/2023, 13/2024 e 17/2024.

Verificou-se que, desde 01.01.2020, a Unisol/RS recebeu recursos decorrentes de emendas parlamentares, no valor total de R\$ 7.495.497,00, resultando em sete parcerias celebradas com o Governo Federal, por meio dos ministérios do Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social. Considerando a materialidade desses recursos, foram selecionadas para análise duas parcerias firmadas entre a referida entidade e o Ministério do Trabalho e Emprego, as quais representam 58% do total de recursos recebidos pela Unisol/RS no período de 2020 a 2024.

As emendas que foram objeto do presente trabalho deram origem a duas propostas de trabalho formuladas pela Unisol/RS na plataforma Transferegov.br, com posterior celebração de termos de fomento. Esses instrumentos têm como órgão concedente o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com operacionalização por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária – Senaes.

Esses instrumentos estão sintetizados nos itens que seguem:

I) **Proposta nº 009849/2023 (Termo de Fomento Transferegov.br nº 941856/2023)**, tendo como objeto “Fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária no RS através da melhoria de sua eficácia econômica e organizativa, colaborando no desenvolvimento de territórios e na inclusão social de trabalhadores [...]”. Valor previsto para o instrumento: R\$ 2.751.136,17.

II) **Proposta nº 02120/2024 (Termo de Fomento Transferegov.br nº 958714/2024)**, tendo como objeto “Articular e fomentar os coletivos de produção da Economia Solidária do Rio

Grande do Sul com o objetivo de aprimorar as estratégias produção, qualificação, gestão, divulgação e comercialização, fortalecendo os princípios do Cooperativismo e associativismo solidários, [...]”. Valor previsto para o instrumento: R\$ 1.700.000,00.

O presente trabalho adota como principais critérios normativos as disposições da Lei nº 13.019, de 31.07.2014, bem como sua regulamentação por meio do Decreto nº 8.726, de 27.04.2016. Serão observados também os princípios ditados pela Constituição Federal de 1988, em especial aqueles definidos no *caput* do artigo 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

De modo a emitir opinião sobre a execução dos termos de fomento antes referenciados pela Unisol/RS, foram realizadas análises documentais, inspeções e entrevistas com atores envolvidos nessa execução abordando os seguintes aspectos: (i) A organização selecionada tem capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos que compõem a amostra? (ii) Os planos de trabalho (ou instrumentos congêneres) apresentados nas parcerias que compõem a amostra estão adequadamente estruturados? (iii) As aquisições de bens e as contratações de serviços foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis e aos dispositivos pactuados nos instrumentos e os objetos foram executados? e (iv) Os mecanismos de monitoramento são adequados para assegurar que o objeto da parceria foi executado conforme planejado, e houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas?

As conclusões decorrentes dos testes realizados, no que se referem às inconformidades verificadas, são apresentadas no tópico a seguir.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Estrutura física e de recursos humanos inadequada.

A Lei nº 13.019/2014, ao estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, determina a necessidade dessas organizações cumprirem alguns requisitos para celebração dos respectivos instrumentos, dentro os quais salienta-se a necessidade de possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, V, c).

A propósito, o tópico 6.5 do Manual MROSC (instrumento que serve de orientação em relação ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no Governo Federal – Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 8.726/2016) estabelece que *"nos casos de emenda parlamentar, em atendimento à ADPF nº 854, a OSC deverá comprovar que desenvolve efetivamente atividades nas suas instalações físicas (sede social e, conforme o caso, os estabelecimentos em que exerça suas ações), isto é, não se trata meramente um endereço fiscal ou de um local onde funciona apenas o setor administrativo. A OSC também deverá ter corpo técnico mínimo, com experiência, seja ele voluntário ou contratado, com comprovada atuação em ações compatíveis com o objeto da parceria. É vedado a contratação integral do corpo técnico mediante a terceirização das ações."*

Os exames efetuados demonstraram que a Unisol/RS não possui estruturas física e de recursos humanos próprias que sejam compatíveis com as atividades pactuadas nos instrumentos. Essas necessidades são supridas por meio das parcerias efetuadas, com a previsão de bens ou serviços nas especificações de metas de cada plano de trabalho.

Em relação às instalações físicas, bem como aos recursos materiais e equipamentos, verificou-se que a entidade não dispõe de imóvel próprio. Situa-se em prédio cedido pelo Estado do Rio Grande do Sul em comodato. São três salas no terceiro andar e mais uma área térrea em que funciona a feira Ecosol. Quanto aos móveis e equipamentos, verificou-se que são recebidos por meio de doações ou adquiridos mediante projetos em que a entidade atua. Parte dos equipamentos foram atualizados por meio do Termo de Fomento 941856, objeto do presente trabalho, tais como: impressoras multifuncionais, computadores *all in one*, notebooks e smartphone.

Quanto aos recursos humanos necessários, primeiramente deve ser ressaltado que não há registro de empregados na entidade no banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, desde o exercício de 2006 até 2023. Dessa forma, os recursos humanos, tanto técnicos quanto administrativos, necessários para o desenvolvimento das atividades previstas nos projetos, são supridos por meio de previsão de contratações nos respectivos planos de trabalho. Como exemplo, verifica-se que o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 941856 previu contratações de responsáveis pela coordenação-geral do projeto, pelo apoio administrativo e financeiro, por assessoria contábil e jurídica, assistência em informática,

dentre outras, além do corpo técnico de execução das ações. Igualmente, no Termo de Fomento nº 958714 foram previstas essas contratações.

Cabe ressaltar que todas essas contratações são efetuadas por meio de pessoas jurídicas, mais especificamente microempreendedores individuais – MEI.

A inexistência de um corpo mínimo de colaboradores é um risco a que a entidade se expõe, tendo em vista a ocorrência de eventos incertos e futuros que possam inviabilizar as contratações por meio de projetos (como, por exemplo, restrições orçamentárias na concedente).

2. Existência de vínculos entre partes atuantes nos Termos de Fomento analisados.

A Constituição Federal de 1988 nos traz princípios básicos a serem observados em relação às aquisições/contratações realizadas no âmbito dos projetos em análise. Destacam-se princípios estabelecidos pelo artigo 5º, em especial os da legalidade e da isonomia, não sendo adequada a relação entre dirigentes da entidade beneficiada e as empresas contratadas, ou vínculos entre essas que permitam eventual conluio.

Nas contratações pela Unisol/RS no âmbito dos termos de fomento auditados foram verificados, mediante cotejamento de bases de dados, indícios de relacionamentos que contrariam esses princípios, conforme detalhado a seguir:

a) Membro da diretoria da Unisol/RS também participa da gerência de entidade beneficiada com doação de equipamentos previstos no Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento nº 941856/2023 (CNPJ nº 09.440.188/0001-63) e de cooperativa contratada para fornecimento de bens de consumo para os Termos de Fomento (CNPJ nº 01.403.861/0001-83).

b) Membro da diretoria da Unisol/RS é mãe de contratada como prestadora de serviço para o projeto (CPF nº ***.903.250-**- MEI), bem como outra filha tem endereço residencial igual ao cadastrado na Receita Federal do Brasil (RFB) por fornecedor de bens aos projetos (CPF nº ***.346.730-**- MEI), no município de Canoas/RS.

c) Empresa fornecedora de bens para o projeto (CPF nº ***.962.400-**- MEI) tem cadastrado junto à RFB o mesmo telefone e endereço de e-mail de outra prestadora de serviços para os projetos (CPF nº ***.667.980-**- MEI).

d) Prestadora de serviços para os projetos (CPF nº ***.682.450-**- MEI) com o mesmo endereço de fornecedor de bens (CPF nº ***.682.100-**- MEI) e vizinha de outra empresa fornecedora (CPF nº ***.803.540-**- MEI), no município de Santana do Livramento/RS.

A existência de vínculos, como os que as situações listadas anteriormente possam indicar, fragilizam os procedimentos de compras e contratações necessários para a boa execução dos

projetos, devendo ser objeto de prévia apreciação quando da efetivação desses procedimentos.

3. Impropropriedades nos procedimentos de contratação, incluindo identificação de sobrepreços em aquisições efetuadas.

O Decreto nº 8.726/2016 regulamenta a Lei nº 13.019/2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil. O §1 do art. 25 do referido Decreto estabelece o que segue:

§ 1º A previsão de receitas e a estimativa de despesas de que trata o inciso V do **caput** virá acompanhada da **comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado (...).**”

Para verificação do atendimento dessas disposições foi analisada uma amostra de contratações, contemplando os dois instrumentos objeto do presente trabalho (Termos de Fomento nº 941856/2023 e nº 958714/2024).

As contratações efetuadas podem ser divididas em dois grandes grupos, quais sejam: 1) materiais de consumo e bens previstos nos planos de trabalho e necessários para a consecução do objeto; e 2) contratações de pessoas jurídicas (geralmente MEI) para realização de serviços técnicos ou administrativos previstos nas metas planejadas. Foram utilizados procedimentos distintos para essas contratações, de acordo com os grupos antes referidos.

Para a contratação dos serviços especializados, a regra é a abertura de um processo seletivo que se inicia com publicação de edital e identificação de proponente ou proponentes previamente credenciados compatíveis com a solicitação. A seleção ocorre em duas fases, a saber: a) análise técnica curricular institucional de acordo com os requisitos e necessidade do objeto; e b) entrevista de forma presencial ou virtual.

Já para as aquisições, a metodologia utilizada é a pesquisa de preços junto a três fornecedores, com posterior avaliação pelos membros da Comissão de Contratação e Seleção da Unisol/RS. Nesse caso, não há uma padronização na forma de buscar os fornecedores, sendo identificadas situações como: pesquisa em sítios eletrônicos somente, pesquisas nesses sítios conjugadas com cotações efetuadas diretamente com fornecedores locais (orçamentos) ou integralmente por meio de orçamentação direta com os fornecedores.

A partir da análise efetuada por amostragem foram identificadas algumas não conformidades, detalhadas a seguir por termo de fomento.

3.1) Termo de Fomento nº 958714/2024

a) Processo 30060/2024 - Contratação de Pessoa Jurídica para coordenação, organização e Monitoramento das ações e metas do projeto.

O processo seletivo repetiu os participantes daquele feito para contratação idêntica para outro termo de fomento (PS 30001/2024), mesmo havendo participantes desclassificados sem experiência em coordenação de projetos em economia solidária (pode ser citada, por exemplo, pessoa com experiência como disc jockey - DJ). Ressalte-se, ainda, que em ambos os processos seletivos, um participante que consta na ata não corresponde aos currículos apresentados.

b) Processo 10014/2025 - Aquisição de impressora multifuncional.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Após a realização, pela equipe de auditoria, de uma nova pesquisa de mercado, mediante consultas em outros sítios eletrônicos, verificou-se que os valores pagos foram superiores aos de mercado, com sobrepreço estimado em torno de 80%.

c) Processo 10016/2025 - Aquisição de máquina de costura reta.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Mediante consultas em outros sítios eletrônicos pela equipe de auditoria, verificou-se que os valores pagos foram superiores aos de mercado, com sobrepreço estimado em torno de 50%.

d) Processo 30061/2024 - Contratação de pessoa jurídica para o apoio técnico do projeto.

O fornecedor selecionado apresentou experiência na área solicitada, tendo prestado serviços à Unisol/Brasil. Todavia, os dois currículos restantes eram de prestadores de outras áreas (Contabilidade e Mecânica de Manutenção), o que prejudicou uma análise comparativa adequada.

e) Processo 10017/2025 - Aquisição de três computadores de mesa, Core i5 ou i7, 8 ou 16GB.

Foram realizadas três cotações junto a empresas locais. Ressalte-se a semelhança no *layout* de dois orçamentos apresentados, sendo que um deles foi o fornecedor selecionado. O valor de compra foi cerca de 20% superior ao apurado em pesquisa realizada no mercado atual pela equipe de auditoria (sítios na internet).

3.2) Termo de Fomento nº 941856/2023

a) Processo 30055/2024 - Contratação de pessoa jurídica para o apoio administrativo e financeiro do projeto.

Foram avaliados três currículos, sendo que um destes não apresentava experiência relacionada com a área de atuação.

b) Processo 10028/2024 - Aquisição de cinco kits teclado e mouse com fio.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. O valor unitário na proposta considerada vencedora (R\$ 109,90) é diferente do que foi adjudicado na Ata de Registro e Avaliação de Preço e que constou na Nota Fiscal (R\$ 265,80). Em consulta ao site Amazon (uma das empresas que consta da referida ata), realizada pela equipe de auditoria em 01/09/2025, verificou-se sete resultados para o tipo de mercadoria na faixa de R\$ 100,00 a R\$ 150,00. Considerando-se a proposta adjudicada (R\$ 265,80) estima-se um sobrepreço de cerca de 113% em relação à média de preço apurada e de cerca de 140% entre o valor proposto pela empresa e aquele efetivamente liquidado.

c) Processo 10006/2025 - Aquisição de duas malas de ferramentas.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Especificamente em relação à marca/modelo adquirida, o valor pago pode ser considerado coerente com mercado. Contudo, verifica-se que existem outras opções de marca com a mesma quantidade/variedade de itens na mala com preços menores.

d) Processo 10007/2025 - Aquisição de quatro ventiladores de teto 220V.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Especificamente em relação à marca/modelo adquirida, verificou-se um sobrepreço em relação à média de mercado apurada pela equipe de auditoria de cerca de 30%.

e) Processo 10018/2025 - Aquisição de três computadores de mesa *all in one*.

Foram realizadas três cotações de preços diretamente no mercado local. Especificamente em relação à marca/modelo adquirida, verificou-se coerência de preços em relação à média de mercado apurada pela equipe de auditoria. Ressalte-se, entretanto, a semelhança gráfica entre duas das propostas apresentadas.

f) Processo 10020/2025 - Aquisição de bens diversos: duas máquinas de costura doméstica, dois aquecedores de água a gás GLP 32 a 37 l e duas balanças eletrônicas 30 KG.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Especificamente em relação às marcas/modelos adquiridas:

i) Máquina de costura Brother BM2800 - nas duas cotações da internet, uma corresponde a um modelo superior e mais caro; na outra, a cotação está inflada se considerarmos a mesma loja fornecedora no Marketplace Magalu. Os valores de mercado são bem menores se consultado o site da Magalu, sendo recorrente a cotação de R\$ 1.282,00. Considerando-se esse último valor, o sobrepreço em relação ao valor pago (de R\$ 1.960,00) foi de 53%.

ii) Balança 30kg - as duas pesquisas na internet são de uma marca de maior valor (Toledo) sendo que a fornecedora local vendeu outro modelo (Urano) por R\$ 1.075,63 que possui valor de mercado em torno de R\$ 600,00, ou seja, sobrepreço apurado nessa situação de cerca de 80%.

iii) Aquecedor 32,5 litros - item com bastante variação de preço, mas o que mais se repete é de R\$ 5.100,00 (coerente com valor pago - R\$ 5.169,61).

g) Processo 10025/2025 - Aquisição de bens diversos: três máquinas de corte de tecido; três freezers balcão horizontal 500 L 220 V; um kit Supermix Pro (kit sovadeiras) 220 V; uma seladora com pedal e temporizador, com 60 cm, 220 V; duas balanças eletrônicas de 40 kg e alta precisão; um refrigerador porta de vidro vertical, 220V; dois fogões elétricos de duas bocas, 4.000 W, 220 V; duas paleteiras hidráulicas manual com roda simples, duas toneladas; e uma balança eletrônica de plataforma, 300 kg, bivolt.

Foram realizadas duas cotações de preços diretamente no mercado local (uma delas vencedora de todos os itens) e uma terceira em sítio eletrônico. O orçamento da empresa vencedora e as notas fiscais respectivas não apresentam descrição detalhada de marca/modelo ofertado e posteriormente fornecido, o que dificultou a verificação, pela equipe de auditoria, de preços junto ao mercado.

Saliente-se, ainda, que dois orçamentos apresentavam o mesmo perfil gráfico e de fotos.

Especificamente, em relação às marcas/modelos adquiridas foi possível verificar algumas inconformidades:

i) Freezer balcão horizontal – o orçamento de internet usado como paradigma é de um equipamento realmente de maior valor. Aparentemente a aquisição foi de um Electrolux HI550, em que se apura um sobrepreço de cerca de 20%.

ii) Kit Supermix Pro - o orçamento de internet usado como paradigma foi um de um equipamento realmente de maior valor. Nas pesquisas efetuadas pela equipe foi possível apurar um preço médio de R\$ 2.400,00. Nesse caso, apurando-se um sobrepreço de cerca de 40%.

iii) Balança Eletrônica 40 kg de alta precisão – valores apurados em pesquisa de mercado são muito dispersos, sendo que o valor pago é próximo aos valores mais altos encontrados.

iv) Fogão elétrico duas bocas – valores apurados na pesquisa são muito dispersos. Considerando-se uma média de R\$ 800,00, apura-se um sobrepreço em torno de 33%.

v) Balança eletrônica de plataforma 300 kg - valores apurados são muito dispersos. O orçamento de internet usado como paradigma foi um dos mais caros obtidos. Nesse caso, o valor pago está coerente, todavia outras marcas têm um valor bem menor.

h) Processo 10027/2025 - Aquisição de bens diversos: três máquinas overlock cinco fios; duas máquinas galoneira industrial; duas máquinas de costura reta industrial; uma máquina de bordar e uma máquina overlock quatro fios.

Foram realizadas duas cotações em sítios de internet. A terceira cotação é um orçamento local que oferece o menor preço. Especificamente em relação às marcas/modelos adquiridas não se verificou ocorrência de sobrepreços. Contudo, o orçamento da empresa vencedora e as notas fiscais respectivas não apresentam descrição detalhada de marca/modelo ofertado e posteriormente fornecido, o que dificultou a verificação de preços junto ao mercado.

De uma forma geral os procedimentos analisados atendem parcialmente os parâmetros normativos relativos à adequabilidade dos preços praticados. Especialmente quando buscados paradigmas em sítios eletrônicos, nem sempre os preços buscados na internet são realmente os de menor custo. Também, a ocorrência de orçamentos com mesmo padrão gráfico pode sugerir eventual acordo de preços entre fornecedores.

Por outro lado, nas contratações de pessoal técnico e administrativo, verifica-se, em alguns casos, a repetição das mesmas pessoas jurídicas buscadas para compor a análise de currículos, demonstrando que não ocorre uma ampliação da base de potenciais prestadores de serviços.

Dessa forma, conclui-se que todos esses fatores podem levar a uma execução não adequada, em termos de custos, dos termos de fomento em análise.

4. Ausência de efetivo monitoramento por parte do ministério concedente (Ministério do Trabalho e Emprego).

A base normativa que rege o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil traz especial atenção aos mecanismos de monitoramento para assegurar a adequação do objeto do acordo com o que foi planejado.

A Lei nº 13.019/2014, prevê que a administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria. Sua regulamentação (Decreto nº 8.726/2016) dispõe que “o órgão ou a entidade da administração pública federal deverá realizar visita técnica *in loco* para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas”.

Quanto ao atendimento dessas determinações por parte do órgão concedente, a entidade foi questionada e manifestou-se nos termos que seguem: “Até o momento não recebemos a visita física, porém há uma manifestação de que esta ocorrerá no próximo período. O monitoramento é feito nos relatórios anuais, e através de um formulário trimestral”.

Assim, a verificação quanto ao cumprimento do objeto das parcerias em análise não está ocorrendo de forma presencial pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas tão somente pelas informações constantes do Transferegov.

5. Inexistência de acompanhamento/fiscalização pelos conselhos de políticas públicas correspondentes às áreas de atuação dos objetos relacionados aos termos de fomento.

Dispõe a Lei nº 13.019/2014, em seu artigo 60, que “sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo”.

No Estado do Rio Grande do Sul, o Decreto nº 57.130, de 26 de julho de 2023, instituiu o Conselho Estadual de Economia Solidária (Cesol/RS) no âmbito da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, com a finalidade de realizar a interlocução e buscar consensos em torno de políticas e ações de fortalecimento da economia solidária.

Quanto à eventual acompanhamento/fiscalização pelo Cesol/RS das parcerias ora examinadas, a Unisol/RS informou que “não existe este acompanhamento”.

Assim, as disposições em comento não estão sendo atendidas no âmbito das parcerias analisadas, enfraquecendo o controle social sobre elas. Cabe ressaltar que pessoas vinculadas à Unisol/RS têm assento no referido conselho.

CONCLUSÃO

O presente trabalho apresenta o resultado de análises realizadas em parcerias celebradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul (Unisol/RS), em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADPF 854, a qual determinou que "a Controladoria-Geral da União (CGU) realize auditoria de todos repasses de emendas parlamentares (de qualquer modalidade) em benefícios de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024".

Dessa forma, foram avaliados os Termos de Fomento nº 941856/2023 e nº 958714/2024, firmados com o MTE, tendo por objeto atividades de fortalecimento e fomento da economia solidária no estado do Rio Grande do Sul.

No que tange à **avaliação sobre a capacidade técnica e operacional** para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos em referência, verificou-se que a codificação CNAE da Unisol/RS é S-9412-0/99 – “Outras atividades associativas profissionais”, a princípio compatível com os objetos dos convênios, em que pese ser genérico. Ademais, verificou-se que a Unisol/RS já havia realizado parcerias com o governo federal com objetos semelhantes, tais como os Termos de Fomento nº 895502/2019 e nº 902107/2020. Contudo, foram verificadas insuficiências em relação à estrutura física (cedida em comodato pelo estado do Rio Grande do Sul) e de recursos humanos (que é totalmente dependente de contratações por meio dos termos de fomento celebrados).

Quanto aos mecanismos de governança adequados para a execução dos objetos pactuados, verificou-se que a entidade elaborou um manual de compliance e outro relativo a compras e contratações, mas não há órgãos de auditoria interna ou externa a ele vinculados, sendo sua instância de controle o conselho fiscal.

Em relação a mecanismos de transparência, a Unisol/RS divulga, em seu sítio eletrônico, informações sobre a execução dos recursos públicos recebidos (<https://unisols.org.br/projetos>), assim como disponibiliza atalhos que levam para a prestação de contas no portal transferegov.br.

Quanto à **adequação da estrutura dos planos de trabalho** apresentados nos termos de fomento que compõem a amostra, a equipe de auditoria verificou que esses planos apresentam descrição do objeto de forma clara, bem como suas metas também estão descritas de forma clara e específica. Quanto à previsão de mecanismos de monitoramento da execução e avaliação do atingimento das metas pactuadas, os planos de trabalho contemplam recursos para o suporte técnico, administrativo e gerencial, bem como para a coordenação e monitoramento das ações e cumprimento das metas.

Concernente às **aquisições de bens e às contratações de serviços**, verificou-se que existem contas bancárias específicas, com segregação dos recursos por projeto executado e todas as

transações são efetuadas mediante a plataforma oficial (Transferegov.br). A adequação dos bens e serviços foi verificada mediante a realização de visitas a quinze entidades beneficiadas com equipamentos adquiridos com recursos dos projetos (inclusive a própria sede da Unisol/RS), situadas nos municípios de Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Constatou-se a compatibilidade entre os bens adquiridos e o que foi previsto no plano de trabalho. Em relação aos serviços contratados, a análise de produtos disponibilizados demonstra também essa conformidade.

Cabe ressaltar, entretanto que, mediante cotejamento de bases de dados, nas contratações analisadas foram verificados indícios de relacionamentos entre as partes envolvidas, situações que poderão vir a ferir os princípios constitucionais da legalidade e isonomia, bem como fragilizar os procedimentos de compras e contratações necessários para a boa execução dos termos de fomento. Ainda, em algumas das contratações analisadas por amostragem foi possível apurar sobrepreço entre o valor de aquisição e uma média de preços de mercado, situação que pode levar a uma execução não adequada dos instrumentos em análise.

Quanto à **adequação dos mecanismos de monitoramento** para assegurar que o objeto da parceria seja executado conforme planejado e se houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas, a Entidade informou que até então não havia ocorrido visita física de equipes do ministério, sendo o monitoramento efetuado por meio de relatórios anuais, ou seja, a verificação quanto ao cumprimento do objeto das parcerias em análise não está ocorrendo de forma presencial pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas tão somente pelas informações constantes do Transferegov.br. Em relação ao controle social, existe no Estado do Rio Grande do Sul o Conselho Estadual de Economia Solidária (Cesol/RS), com a finalidade de realizar a interlocução e buscar consensos em torno de políticas e ações de fortalecimento da economia solidária, todavia não há acompanhamento desse conselho em relação às parcerias analisadas, ainda que pessoas vinculadas à Unisol/RS tenham assento no mesmo.

No tocante às prestações de contas, o Decreto nº 8.726/2016 dispõe que “nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho”. Esse documento deverá ser encaminhado em até trinta dias após o fim de cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução, consistindo na apresentação do Relatório Parcial de Execução do Objeto na plataforma eletrônica Transferegov.br. Dessa forma, na data de realização dos exames, apenas o Termo de Fomento nº 941856/2023 havia completado seu primeiro ciclo de execução, com inclusão do respectivo relatório parcial no Transferegov.br em dezembro/2024. Quanto ao Termo de Fomento nº 958714/2024), somente completará seu primeiro ciclo em dezembro/2025.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Considerações gerais

Manifestação da unidade examinada

Em resposta ao Relatório de Avaliação nº 1822008, versão preliminar, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul – Unisol/RS, por meio do Ofício nº 078/2025, de 06.10.2025, apresentou a seguinte manifestação: (grifos constam do original)

“1. OBJETO DE ESCLARECIMENTO

Primeiramente, há necessidade de esclarecer as normas legais aplicadas às parcerias em análise, tendo em vista que a UNISOL RS, neste momento, apresentará considerações e manifestações, especificamente **ao Capítulo “3. Impropriedades nos procedimentos de contratação, incluindo identificação de sobrepreços em aquisições efetuadas”** da Versão Preliminar do Relatório nº 1822008 – Emendas Parlamentares – ADPF 854 – Avaliação dos Termos de Fomento.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – MROSC

Em primeiro lugar, as parcerias celebradas no âmbito da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, cooperação e de fomento.

No âmbito Federal, o MROSC é regulamentado pelo Decreto nº 8.726/2016, o qual dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil.

A UNISOL RS é uma OSC - Organização da Sociedade Civil, nos termos da Alínea “a”, do Inciso I, do Art. 2º, da Lei nº 13.019/2014, sendo uma:

Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente

na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. (grifamos)

Por outro lado, nas referidas parcerias o “contratante” figura como Administração Pública, conforme Alínea “c”, do Inciso II, do Art. 2º, da Lei nº 13.019/2014.

Vale destacar, que no caso em análise, conforme estabelece o Art. 84, da Lei nº 13.019/2014, **“não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”**, atual Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Com efeito, a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que lhe é conferido por lei! Quando se diz, portanto, que na Administração Pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza (MEIRELLES, 2001). Ao contrário da pessoa de direito privado, que, como regra, tem a liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe.

Ou seja, “ao contrário da pessoa de direito privado, que, como regra, tem a liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe, o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei autoriza expressa ou implicitamente.” Revista de Direito Administrativo, nº 206, 1996.

Cumpra ressaltar, que o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, harmoniza o contraste do direito público com o direito privado, ao estabelecer o regime de parcerias, e afasta as regras de convênios, licitações e contratos administrativos.”

Análise da equipe de auditoria

Preliminarmente, cabe ressaltar que a Unisol/RS optou por manifestar-se especificamente sobre dois itens em relação à versão preliminar do presente Relatório, razão pela qual alguns achados não terão manifestação analisada nos itens que seguem.

No que se refere ao contexto de análise, a manifestação apresentada reforça a aplicação às situações apresentadas das disposições da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, bem como de sua regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 8.726/2016. Reforça, ainda, a aplicação do princípio da legalidade ampla, qual seja a liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe.

Nesse contexto, as análises seguintes terão como base esse marco regulatório, sem deixar de lado os princípios constitucionais aplicáveis à matéria. Cabe registrar os fundamentos do regime jurídico em questão, especificados no artigo 5º da Lei nº 13.019/2014:

O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, **os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia**, destinando-se a assegurar: [...] (grifos nossos)

Achado nº 1

Manifestação da unidade examinada

Não houve manifestação da unidade examinada.

Análise da equipe de auditoria

Não se aplica.

Achado nº 2

Manifestação da unidade examinada

Em resposta ao Relatório de Avaliação nº 1822008, versão preliminar, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul – Unisol/RS, por meio do Ofício nº 078/2025, de 06.10.2025, apresentou a seguinte manifestação: (grifos constam do original)

“3. VÍNCULOS ENTRE PARTES ATUANTES NOS TERMOS DE FOMENTO

Inicialmente, cumpre mencionar que a própria UNISOL RS é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), entidade privada sem fins lucrativos, à luz do MROSC, podendo inclusive ser beneficiária e permanecer com a titularidade dos bens remanescentes, adquiridos na execução do projeto, para promover a continuidade de ações de interesse social, nos termos do Art. 23 da Lei nº 13.019/2014.

Do mesmo modo, observa-se que as regras específicas para Instituições Públicas, como vedação ao “Nepotismo”, não são aplicadas às Organizações da Sociedade Civil (no caso em tela, para a UNISOL RS), nas relações de direito privado, mesmo na execução de parcerias do MROSC, conforme Parecer nº 00068/2024/GAB/CONJUR/SG/PR/CGU/AGU (4761606), de 21/10/2024, elaborado pela Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios da Advocacia-Geral da União, esclarecendo e pacificando a matéria, vejamos:

21. A leitura atenta do caput do art. 5º não deixa dúvidas quanto à destinatária da norma: é a própria administração pública. É ela que, ao estabelecer parcerias, deve buscar promover a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos e os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia. Com relação especificamente aos princípios (arrolados no item 5), vale destacar que a lista se inicia pelo princípio da legalidade, que (a) constitui um dos principais pilares da administração pública e (b) não se aplica às entidades privadas.

22. O mesmo se dá no art. 6º, que estabelece as diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria. Como parece evidente, é a administração pública que deve

incentivar a “organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público” (inciso 1), fortalecer “ações de cooperação institucional entre os entes federados” (inciso II), observar “a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federação” (inciso VI), e, para o que mais interessa à elucidação das questões objeto deste Parecer, priorizar o “controle de resultados” (inciso 1).

23. Tais fundamentos e diretrizes do regime jurídico do MROSC são indispensáveis para a correta interpretação e aplicação da Lei nº 13.019/2014, pois constituem o guia cardinal para a conduta dos gestores públicos responsáveis pela celebração de parcerias com organizações sociais.

4.2 Relações entre as organizações da sociedade civil e seus fornecedores, prestadores de serviços e funcionários: regime jurídico de direito privado.

24. Na outra ponta, é importante destacar que a Lei nº 13.204/2015 revogou expressamente o disposto no art. 43 da Lei n.º 13.019/2014, que previa a observâncias dos princípios da administração pública nas contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil. (...)

5.3 Os problemas apontados pela “Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais” e os instrumentos previstos na Lei nº 13.019/2014 para enfrentá-los.

5.3.1 A contratação dos fornecedores das OSC para beneficiar diretores das OSC, autoridades públicas e seus parentes.

47. O questionamento feito pela aludida associação e encampado pela SEJAN pode ser sistematizado nas seguintes situações:

48.

1. Contratação de empresa de diretor da entidade parceira

2. Contratação de empresa de familiar do gestor da entidade parceira

49. Ao se deparar com esse tipo de situação é tentador concluir simplesmente que tais contratações seriam vedadas pelo ordenamento jurídico. Contudo, como se viu no item 4.1 deste Parecer, as relações estabelecidas entre as organizações da sociedade civil e seus fornecedores têm natureza jurídica de direito privado e a elas não se aplicam a tout court os princípios da administração pública (art. 37 da Constituição).
(grifamos)”

Análise da equipe de auditoria

De fato, com o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil a relação jurídica entre a OSC e seus contratados, seja para a aquisição de bens e serviços, seja em relações de trabalho, é eminentemente privada. Focando no resultado das parcerias, essas relações devem ser analisadas levando-se em consideração os impactos delas no cumprimento do que foi firmado entre a administração pública e a OSC, em especial os resultados que se pretende atingir com o instrumento celebrado.

Nesse contexto, um efetivo monitoramento e avaliação de parte da administração pública adquire especial relevância, de forma a poder verificar que eventuais relações não apropriadas possam estar prejudicando a adequada execução da avença.

No achado ora analisado, as relações listadas não foram tratadas como “nepotismo”, tanto pelo fato de estarem relacionadas a relações de trabalho dentro da OSC, quanto pelo fato de estarem inseridas no âmbito privado, onde o conceito em questão não é aplicável. Foram

abordadas relações entre entidades, ou entre fornecedores e a Unisol/RS, em que a existência de possíveis vínculos pudesse vir a fragilizar os procedimentos de compras e contratações necessários para a boa execução dos projetos.

Se tais procedimentos estão trazendo prejuízos à execução do ajuste, isso somente será possível avaliar mediante um monitoramento e avaliação constante, efetuado pelo órgão concedente. Todavia, conforme relatado em achados posteriores, os instrumentos de monitoramento e avaliação são aquém dos necessários, sem ocorrência de visita física de equipes do ministério, com monitoramento efetuado por meio de relatórios anuais encaminhados pela OSC. Soma-se a isso a fragilidade do controle social, em que o Conselho Estadual de Economia Solidária (Cesol/RS), não acompanha as parcerias analisadas.

Dessa forma, ainda que aceitáveis nos termos estabelecidos pelo MROSC, as relações abordadas no presente achado devem ser objeto de análise apurada quanto à sua adequabilidade e impactos na execução da parceria, em especial quanto aos resultados pretendidos e otimização dos recursos repassados.

Achado nº 3

Manifestação da unidade examinada

Em resposta ao Relatório de Avaliação nº 1822008, versão preliminar, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Rio Grande do Sul – Unisol/RS, por meio do Ofício nº 078/2025, de 06.10.2025, apresentou a seguinte manifestação: (grifos constam do original)

“2.1. DAS COTAÇÕES, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PLANO DE TRABALHO

Destaca-se, que o Plano de Trabalho é um instrumento obrigatório e vinculado às parcerias celebradas mediante termo de fomento. No qual deve haver a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução dos projetos abrangidos pela parceria, nos termos do Inciso II, do Art. 22, da Lei nº 13.019/2014.

Neste sentido, com fundamento no Art. 24 do Decreto nº 8.726/2016, a parceria é celebrada mediante a indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria, consubstanciada no Plano de Trabalho aprovado. Sendo que, a previsão das despesas é auferida por meio de cotações, tabelas de preços de órgãos de classe etc., ou seja, comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, conforme Art. 25 do Decreto nº 8.726/2016:

Art. 25. Para a celebração da parceria, a administração pública federal convocará a organização da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar o seu plano de trabalho, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
(...)

§ 1º A previsão de receitas e a estimativa de despesas de que trata o inciso V do caput virá acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, exceto quanto a encargos sociais e trabalhistas, por meio de um dos seguintes elementos indicativos, sem prejuízo de outros:

I - contratação similar ou parceria da mesma natureza concluída nos últimos três anos ou em execução;

II - ata de registro de preços em vigência adotada por órgãos e entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização;

III - tabela de preços de associações profissionais;

IV - tabela de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou pela entidade da administração pública municipal da localidade onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização;

V - pesquisa publicada em mídia especializada;

VI - sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, desde que acompanhado da data e da hora de acesso; (Incluído pelo Decreto nº 11.948, de 2024)

VII - Portal de Compras do Governo Federal - Compras.gov.br;

VIII - Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP;

IX - cotação com três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderá ser realizada por item ou agrupamento de elementos de despesas;

X - pesquisa de remuneração para atividades similares na região de atuação da organização da sociedade civil; ou

XI - acordos e convenções coletivas de trabalho.

(grifamos)

Neste sentido, a UNISOL RS esclarece que todos os valores precificados no Plano de Trabalho, em regra, foram auferidos por meio de cotações com três fornecedores de produtos e serviço, anexadas ao processo, quando da apresentação do Plano de Trabalho, com fim de indicar o teto máximo de gasto para cada item de despesa.

2.2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A Regulamentação Federal do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, reconhece a diferença entre o direito público e direito privado, facultando a OSC - Organização da Sociedade Civil, pessoa jurídica de direito privado, realizar as compras e contratações da parceria de forma simplificada, conforme estabelece o Art. 36 do Decreto nº 8.726/2016:

Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos

Art. 36. As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública federal adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado.

(grifamos)

Já o Parecer nº 00068/2024/GAB/CONJUR/SG/PR/CGU/AGU (4761606), de 21/10/2024, elaborado pela Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios da Advocacia-Geral da União, esclarecendo e pacificando a matéria, descreve que:

29. Não por outro motivo, Decreto Federal 8.726/2016, em seus artigos 36 a 42, estabelece um conjunto de procedimentos que podem ser adotados pelas OSCs como prática de boa gestão, enfatizando, todavia, a premissa de que os métodos usuais deverão ser aqueles utilizados pelo setor privado.

32. 40. *Todavia, não parece adequada tal extrapolação a partir do texto constitucional. Isso porque o art. 37 rege as contratações realizadas pela administração pública. No caso do MROSC, portanto, regula as relações jurídicas desenvolvidas entre o Estado e as OSCs, e não as relações de caráter privado estabelecidas entre as OSCs e seus fornecedores de bens e serviços.*

41. *O argumento de que as contratações de fornecedores pelas OSCs são feitas a partir do recebimento de recursos públicos não é suficiente para atrair o regime jurídico público para contratos privados. Se assim fosse, a extrapolação atingiria também os contratos de empresas vencedoras de licitação com seus fornecedores privados.*

Voltando-se ao exemplo antes mencionado: numa licitação para a construção de uma ponte, a relação entre o Poder Público e a empreiteira vencedora é regida por normas de direito público (regras do processo de licitação, princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade etc.). Contudo, para o cumprimento do objeto (a entrega da ponte), a empreiteira desenvolverá uma série de relações jurídicas (compra de cimento, contratação de engenheiros etc.) que serão regidas por normas de direito privado.

33. *Da análise do dispositivo, depreende-se que, embora destinatária de recursos públicos, tal fato não enseja, por si só, a aplicação das normas referentes às compras públicas às OSCs, sendo autorizado que as entidades se utilizam de métodos inerentes ao setor privado, desde que observada a compatibilidade do valor pago com o preço de mercado do bem ou serviço em questão. (grifamos)*

Vale mencionar a lição de Alexandre Ribeiro Leichsenring et al, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: avanços e desafios, de 2020, pag. 57, vejamos:

O Decreto Federal nº 8.726/2016, alinhado não apenas com as normas gerais da Lei nº 13.019/2014, mas também à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no tema, regulamentou a matéria reafirmando, no art. 36, que as “compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública federal adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado”.

(...)

STF. ADI nº 1864/PR, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 08/08/2007, Tribunal Pleno. “(...) 3. A Constituição federal, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A mesma regra não existe para as entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO”.

(grifamos)

Observa-se que a UNISOL RS, mesmo não sendo obrigatório, elaborou um manual de compliance e outro relativo a compras e contratações. Ressalta-se também que, mesmo com valores já pré-fixados no Plano de Trabalho, a Instituição realizou novas cotações para compra de produtos na execução da parceria.

2.3. DA COMPATIBILIDADE ENTRE O VALOR PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA

A UNISOL RS respeitou a previsão orçamentária aprovada no Plano de Trabalho, na execução das despesas previstas, conforme processo de compras e contratações, com notas fiscais e demais documentos devidamente inseridos na plataforma Transferegov.br que integram a prestação de contas do projeto.

Observe-se que, referido procedimento foi realizado em conformidade com os § 2º e § 3º, do Art. 36, do Decreto nº 8.726/2016, *in verbis*:

§ 2º A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.

(...)

§ 3º Se o valor efetivo da compra ou da contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração do relatório de que trata o art. 56, quando for o caso, observado o disposto no § 4º do art. 43.

(grifamos)

Mais uma vez, fica evidente que a UNISOL RS realizou o devido procedimento previsto na legislação e na norma contratual, efetuou as despesas conforme a previsão orçamentária, obteve os devidos comprovantes fiscais e registrou tudo na prestação de contas técnica e financeira do projeto.

Nota-se que nenhuma compra ou contratação foi realizada com valor superior ao previsto no plano de trabalho! Por isso, não há que se falar em sobrepreço ou execução antieconômica dos instrumentos em análise.

2.4. DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS

A UNISOL RS esclarece que, nos processos seletivos de contratação de pessoas jurídicas para realização de assessorias e consultorias, é utilizado o critério de **Melhor Técnica**, ou seja, melhor qualificação técnica, com análise dos requisitos referentes à experiência e qualificações profissionais adequadas à contratação. Entrando (*sic*), não se trata de um concurso público ou de um processo licitatório, e sim, de um processo seletivo efetuado nos moldes da iniciativa privada, conforme prevê o Art. 36 do Decreto nº 8.726/2016:

Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos

Art. 36. As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública federal adotam métodos usualmente utilizados pelo setor privado.

(grifamos)”

Análise da equipe de auditoria

Também no presente achado a entidade enfatizou o caráter privado das relações entre a OSC e seus fornecedores, tal qual já discorrido no item anterior. E, nesse ponto, a partir das bases legal e jurisprudencial trazidas, tem-se que é facultado à entidade utilizar métodos que são

inerentes ao setor privado, desde que observada a compatibilidade entre o valor pago e o preço de mercado dos bens/serviços.

Assim, o Decreto nº 8.726/2016 trouxe em seu artigo 25, § 1º, elementos indicativos que podem comprovar a adequação dos custos apresentados para a consecução do plano de trabalho, de sua compatibilidade com os preços praticados pelo mercado. Trata-se de uma lista de onze fontes, ressaltando-se que não se trata de uma relação exaustiva, podendo outras serem adotadas, desde que cabíveis às contratações pretendidas.

Como bem ressaltado pela Unisol/RS, a entidade efetuou uma pesquisa de compatibilidade de preços em dois momentos, mais especificamente na orçamentação de custos para a elaboração do plano de trabalho e na efetiva contratação dos bens ou serviços. Ressalte-se que o presente achado diz respeito somente à fase de execução das despesas, onde foram enumerados procedimentos analisados que não atendiam plenamente aos parâmetros normativos relativos à adequabilidade dos preços praticados. Essas inconformidades apareceram especialmente quando buscados paradigmas em sítios eletrônicos, onde nem sempre os preços buscados na internet foram realmente os de menor custo, além de observados orçamentos com mesmo padrão gráfico sugerindo possibilidade de acordo de preços entre fornecedores. Cabe ressaltar que a consulta de valores em sítios eletrônicos, realizada pela equipe de auditoria, tem um hiato temporal em relação às efetivas aquisições realizadas pela Entidade. Contudo, entende-se que isso não prejudicou a análise da equipe, uma vez que os índices de variação de preços no período foram irrelevantes para efeitos de comparação.

Tendo em vista que o suporte legal e jurisprudencial trazido pela entidade enfatiza que a comprovação de compatibilidade de custos com os preços de mercado se dá por ocasião da estimativa de despesas, com a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessária uma análise dessa fase de execução nos projetos ora fiscalizados.

Verifica-se que a assertiva da entidade de que os valores precificados no Plano de Trabalho, foram auferidos por meio de cotações com três fornecedores por ocasião da apresentação do respectivo Plano, fixando-se o teto máximo de gasto para cada item de despesa. Ainda que mesmo com esses valores pré-fixados no Plano de Trabalho, foram realizadas novas cotações na fase de execução da parceria.

O que pode ser visto agora é que mesmo na fase de orçamentação nem sempre os custos pesquisados representam a realidade de mercado, às vezes sendo considerados valores que não os menores pesquisados, ou até mesmo uma média de mercado. Assim, a possibilidade de preços praticados serem maiores que aqueles de mercado (configurando o chamado sobrepreço) já aparece nessa fase, importante por ser a orientadora dos valores a serem praticados na execução.

Cabe ressaltar que a responsabilidade pela aprovação do plano de trabalho, e consequentemente dos custos envolvidos e de sua adequação a parâmetros de mercado, cabe ao órgão concedente. Nesse sentido, a falha pode se dar já nessa fase de acompanhamento, por inadequação das análises efetuadas nesse momento.

Em relação às contratações de pessoal técnico e administrativo, o achado trata de casos em que houve repetição das mesmas pessoas jurídicas buscadas para compor a análise de currículos. Ainda que já considerados não aptos para determinada tarefa, alguns concorrentes são novamente trazidos para novo processo seletivo, não ocorrendo uma ampliação da base de potenciais prestadores de serviços. Esse ponto central dos procedimentos da entidade não foi abordado na manifestação da Unisol/RS, uma vez que essa enfatizou o procedimento utilizado “não se trata de um concurso público ou de um processo licitatório, e sim, de um processo seletivo efetuado nos moldes da iniciativa privada”, com o que há de se concordar.

Nesse contexto, observa-se que os procedimentos estabelecidos pelo MROSC estão sendo utilizados pela Unisol/RS, contudo há espaço para melhorias, de forma a uma maior compatibilidade aos preços de mercado já na fase de orçamentação, seja pela ampliação da pesquisa, levando a preços mais baixos, bem como pela verificação mais aprofundada dos custos pelo órgão concedente quando da apreciação do plano de trabalho. É certo que também aqui a adequação dos procedimentos terá igualmente impacto em relação aos resultados pretendidos e otimização dos recursos repassados.

Achado nº 4

Manifestação da unidade examinada

Não houve manifestação da unidade examinada.

Análise da equipe de auditoria

Não se aplica.

Achado nº 5

Manifestação da unidade examinada

Não houve manifestação da unidade examinada.

Análise da equipe de auditoria

Não se aplica.